



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/435/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובעים	1	דריזון רועי
	2	דריזון לבנת
באמצעות עו"ד רועי דריזון ממשרד איבצן-נצר-וולצקי ושות' מגדל החשמונאים 'רחוב החשמונאים 100 תל אביב ת.ד. 20651 מיקוד 6120601 טל': 03-5611199 פקס: 03-5611299		
		נגד
נתבעת	1	נציגות הבית המשותף ברחוב הנביאים 56 בת ים

פסק דין

1. ביום 7.11.2022 הגישו התובעים, הנתבעים בתיק 4/349/22, כתב הגנה ועמו תביעה שכנגד במסגרתה עתרו להשבת כספים בסך 4,270 ש"ח בגין גבייה ביתר ולמתן צו עשה לעיון בהסכם הניהול שנכרת בין נציגות הבית המשותף לבין חברת הניהול. מאחר שהתביעה לעיון בהסכם התייתרה, כפי שיפורט להלן, עניינו של פסק דין זה בהשבת הכספים שנגבו, כנטען, שלא כדין מאחר שלא חושבו בהתאם לשטח הדירה של התובעים.

תמצית העובדות וטענות הצדדים

- עניינו בבית משותף ברחוב הנביאים 56 בת ים, הידוע גם כגוש 7120 חלקה 154 (להלן: **הבית המשותף**). התובעים הם הבעלים של דירה מספר 4 תת חלקה 5 בעלת חמישה חדרים המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף (להלן: **דירת התובעים**). הנתבעת שכנגד היא נציגות הבית המשותף.
- כנטען בכתב התביעה שכנגד, בבית המשותף דירות חמישה חדרים הבנויות בתצורה שונה מזו של דירת התובעים. כך למשל, דירת התובעים היא דירת חמישה חדרים בשטח רצפה של 129.5 מ"ר לעומת זאת, דירת חמישה חדרים המצויה בקומה השנייה בבית המשותף היא בשטח רצפה של 143.7 מ"ר ודירת חמישה חדרים המצויה בקומת הקרקע של הבית המשותף היא בשטח רצפה של 138.9 מ"ר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/435/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. עוד נטען כי חרף האמור בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1959 (להלן: **חוק המקרקעין**) ובתקנון המוסכם של הבית המשותף, לפיו על בעל דירה בבית המשותף לשאת בדמי אחזקה לפי "יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף", בפועל עד לסוף שנת 2020 חויבו כל דירות החמישה חדרים בבית המשותף לשאת בדמי אחזקה באותו היקף בסך של 700 ש"ח לחודש, כך שלמעשה התובעים נשאו בדמי אחזקה בשיעור שווה לדירות חמישה חדרים בבית המשותף ששטח הרצפה שלהם גדול משטח הרצפה של דירת התובעים.
5. על רקע האמור לעיל, ומאחר שבשנת 2021 תוקן תעריף דמי האחזקה בהתאם לחוק, נטען כי בשנים 2013-2020 הנתבעת גבתה מהתובעים גביית יתר של 70 ₪ מידי חודש (המהווים כ-10% מסך שהתובעים אמורים היו לשלם), ומשכך על הנתבעת להשיב לתובעים סך של 4,270 ש"ח עבור התקופה מחודש 11/2015 עד 12/2020 (70 ש"ח X 61 חודשים).
6. עוד נטען כי בחודש אוגוסט 2022 התברר לתובעים, כי נציגות הבית פיטרה את חברת הניהול של הבית המשותף והתקשרה עם חברה אחרת בשם Rum Mazi, מבלי לקבל את הסכמתם של לפחות מחצית מבעלי הזכויות בבית המשותף ובניגוד לסעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין. נטען, כי הנציגות לא כינסה אסיפה של בעלי הדירות לצורך החלפת חברת הניהול, לא הציגה מספר הצעות מתאימות ורק בדיעבד החתימו חלק מבעלי הדירות על הסכמה לפטר את חברת הניהול. בעקבות התקשרות זו, פנה התובע שכנגד לנציגות וביקש מהם להעביר עותק מההסכם שנכרת עם חברת הניהול Rum Mazi אך הנתבעת סירבה לבקשתו.
7. הנתבעת, שאינה מיוצגת בהליך זה, מכחישה את טענות התובעים שכן לטענתה לאורך השנים, גם בשנים שבהן היה התובע חלק מהנציגות, נגבו מכלל בעלי הדירות דמי אחזקה לפי מספר החדרים בדירות. רק עם כניסת הנציגות הנוכחית תוקנה שיטת חישוב התשלום לפי החלק היחסי ברכוש המשותף. באשר להסכם הניהול נטען כי הנציגות לא מנעה מאף בעל דירה לעיין בספרים ובהסכמים אשר נמצאים אצל הנציגות וכי האשם תלוי בתובע אשר סירב להגיע פיזית לדירת נציגות ועד הבית המשותף.
8. ביום 21.2.2022 התקיים דיון בפניי בנוכחות התובע ונציג הנתבעת יחד עם התביעה בתיק 4/349/2022. לסופו של הדיון קבעתי בהסכמת הצדדים כי מאחר שמדובר בשאלה משפטית עקרונית אין צורך בקיום דיון הוכחות והתביעה תוכרע על סמך האמור בכתבי הטענות וסיכומי הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/435/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיכומי הצדדים

9. ביום 30.4.2023 הגישו התובעים את הסיכומים מטעמם. באשר לסעד הנוגע לעיון בהסכם הניהול שהנתבעת כרתה מול חברת הניהול נטען כי הוא התייטר בעקבות החלטה שניתנה ביום 12.12.2022 במסגרת התביעה בה חויבה הנתבעת לאפשר לדיירי הבית המשותף לעיין במסמכי הבית, לרבות בהסכם הניהול.

10. התובעים תומכים יתדותיהם ביחס להשבה הנטענת בחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 (להלן: **חוק עשיית עושר**). באשר לטענתם אין מחלוקת כי גביית דמי הניהול עד לשנת 2021 לא נעשתה בהתאם להוראות חוק המקרקעין, באופן שהוביל לגביית דמי ניהול ביתר מהתובעים. נטען, כי במקרה דנא מתקיימים יסודות העילה בחוק עשיית עושר, כלהלן:

(-) התעשרות - אין מחלוקת עובדתית בדבר עצם קיומה של התעשרות הנתבעת כתוצאה מהסכומים שנגבו על ידי מהתובעים. הנתבעת לא הכחישה את עצם גביית הכספים ואף לא הכחישה את גובה הסכום המצטבר שנגבה מהם ביתר.

(-) התעשרות שלא על פי זכות שבדין – אין מחלוקת כי עד לסוף שנת 2020, הנתבעת גבתה את דמי הניהול החודשיים שלא על פי המנגנון הקבוע בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין ובניגוד לתקנון המוסכם של הבית המשותף, אלא לפי מספר החדרים בכל דירה. חישוב זה הוביל לגביית ביתר של דמי ניהול בגין דירת התובעים אשר נאלצו לשאת בדמי ניהול זהה לסכום שנגבה מדירות בעלות אותן מספר חדרים, ששטח רצפתן גבוה ב-10% משטח רצפת התובעים.

(-) התעשרות על חשבון המזכה – בעל דירה אמור לשאת בהוצאות הנגזרות מהחלק היחסי של שטח רצפת דירתו לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף. גביית דמי ניהול ביתר הביאה למצב שבו התובעים נושאים בהוצאות הבית המשותף מעבר לחלקם היחסי.

11. באשר לטענת הנתבעת, לפיה מדובר בנוהג ושיטת גבייה שהייתה נהוגה במשך שנים, נטען כי הנתבעת לא הוכיחה קיומו של נוהג זה ואף לא הוכיחה כי הייתה החלטה או הסכמה של מי מדיירי הבית המשותף לגביית דמי ניהול שלא בהתאם להוראות החוק. בנוסף, נטען כי התובעים לא ידעו בזמן אמת כי מדובר בשיטת גבייה הנוגדת לחוק.

12. ביום 15.5.2023 הגישו הנתבעים את הסיכומים מטעמם. נטען כי התובע שכנגד הוא עו"ד במקצועו ובעבר שימש כחבר בנציגות לפיכך הוא היה יכול לעלות את סוגיית הסדרת גבייה לפי שטח רצפה בישיבות של האסיפה הכללית, אך הוא בחר לא לעשות זאת עד לתביעת הנציגות בגין חובו הכספי. עוד נטען, כי התובע הוא סרבן תשלומים אשר כבר נתבע בעבר ואף לאחר פסק הדין שוב צבר חובות וכן נכון ליום הגשת הסיכומים, התובע חייב כספים לקופת הבית המשותף. לגופו של עניין, נטען כי על פי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/435/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הפסיקה אין אפשרות לדרוש השבת רטרואקטיבית של כספים אשר שולמו על ידם בהסכמה, אלא מן המועד בו ביקשו לחזור לחלוקת ההוצאות על פי שטח רצפה ולפי החוק.

דיון והכרעה

13. נקודת המוצא לדיוננו היא הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין המחייבת בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקת הבית המשותף וזאת "לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר". עוד אזכיר את הכלל הידוע בניהול הבית המשותף, כי הדרך לתיקון טעויות או עוולות בעניין תשלום הוצאות הבית המשותף הוא באמצעות פנייה לאסיפה הכללית או למפקח על רישום מקרקעין (רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (28.10.1987)).

14. לענייננו, אין מחלוקת שעד שנת 2021 נהגה בבית המשותף שיטה של גבייה על פי מספר חדרים ולא על פי יחס של רצפת דירה ומנגד לא נטען על ידי התובעים שמי מבעלי הדירות התנגד עד אז לשיטה זו. במצב דברים זה, על פי הפסיקה, נוהג זה חל ומחייב כל עוד לא דרש מי מבעלי הדירות בבית לחדול ממנו ולחייב בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין בהתאם ליחס שטחי הרצפות של הדירות (עש"א (מחוזי חי') 10493-07-11 איל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' המגינים 53, חיפה, פסקה 13 (24.10.2011)).

15. התובעים עצמם מודים בסיכומיהם שלא ידעו בזמן אמת שמדובר בגבייה בניגוד להוראות חוק המקרקעין "אלא בטחו בנציגות שתפעל [שלא] בניגוד להוראות החוק וממילא הנתבעת לא טענה שהייתה קיימת הסכמה של התובעים לגבייה בניגוד לחוק". בכל הכבוד, טענה זו אין לקבל, שכן אי ידיעת הדין על ידי התובעים אינה מעידה על התנגדות לשיטת החישוב שנהגה כל השנים. נהפוך הוא, עצם התשלום על ידי בעלי הדירות ובכללם התובעים לאורך השנים בהתאם לנדרש מעיד על הסכמה מכללא לשיטה הנוהגת ואין להם לבוא בטענות אלא אל עצמם. זאת במיוחד כאשר התובע הוא עו"ד במקצועו המייצג עצמו גם בהליך זה. יתר על כן, כפי הנטען על ידי הנתבעת ולא הוכחש על ידי התובעים, התובע בעצמו היה חבר נציגות לאורך השנים בהם נהגה שיטת הגבייה האחידה והיה עליו – כבעל תפקיד – להיות מודע לשיטה זו. על סמך כל אלה, שתיקתם של התובעים ותשלומם בהתאם לנוהג, מעידה על הסכמתם לתשלום כאמור.

16. כאמור, התובע מסתמך בנוסף בתביעתו על הוראות חוק עשיית עושר, הקובע בסעיף 1 כד:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/435/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

1. (א) מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן – הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן – המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שווייה.

(ב) אחת היא אם באה הזכיה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה או בדרך אחרת.

לטענת התובעים, מכוח סעיף זה ובהתקיים היסודות שלו במקרה דנא כמפורט לעיל, יש להשיב לתובעים את הכספים שנגבו ביתר בשל טעות של הנציגות בחישוב דמי החזקת הבית המשותף על פי הדין.

17. ואולם, טענה זו, על אף ששובה את הלב במבט ראשון, אינה יכולה להתקיים במקרה זה, שכן תביעה לפי סעיף 1 לחוק עשיית עושר כפופה לאמור בסעיף 2 לחוק, שכותרתה "פטור מהשבה" כלהלן:

2. בית המשפט רשאי לפטור את הזוכה מחובת ההשבה לפי סעיף 1, כולה או מקצתה, אם ראה שהזכיה לא היתה כרוכה בחסרון המזכה או שראה נסיבות אחרות העושות את ההשבה בלתי צודקת.

כלומר, בהתאם לסעיף 2 לחוק עשיית עושר, יש שתי חלופות למתן פטור מהשבה לידי הזוכה, וזאת כאשר הזכיה לא גרמה לחיסרון כיס אצל המזכה או מנסיבות אחרות העושות את ההשבה בלתי צודקת. בעניין ה"נסיבות האחרות" המאפשרות לבית המשפט לפטור את המזכה מהשבה, נקבע בפסיקה כי "הוראת הסעיף הינה רחבה ומאפשרת לפטור את הזוכה מחובת השבה במצבים רבים ושונים. לצורך הגדרת מצבים אלו על בית המשפט לבחון את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ולאזן בין השיקולים השונים. נסיבות אשר ראוי לבחון במסגרת בחינה זו הן, בין היתר, הנזק שייגרם מן ההשבה אל מול הנזק שייגרם בהיעדר השבה, האשם היחסי ותום ליבם של המעורבים..." (ע"א 3760/03 עמרן נ' עו"ד צמיר, נאמן על נכסי אייפרמן יוסף, פ"ד נט(5) 735, 753-752 (2005) (להלן: עניין עמרן); וראו: ע"א 9631/05 ארד נ' מדינת ישראל, בפסקאות 56, 61-59 (16.12.2010) (להלן: עניין ארד); ת"א (שלום הרצי) 18-05-27480 אגמי נ' בן ימיני (30.1.2022); דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך ב 1414-1369 (מהדורה 3, 2017) (להלן: דיני עשיית עושר ולא במשפט)

18. ולענייננו: אני נכון להניח כי במקרה זה הגבייה שנעשתה ביתר גרמה לחיסרון כיס אצל התובעים, שכן בכך שחישוב התשלום נעשה לפי מספר החדרים בדירה ולא לפי מ"ר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/435/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גרם לכך שהתובעים שילמו יותר ממה שהיו אמורים לשלם על פי דין וממילא יתר בעלי הדירות נהנו מתשלום זה. ואולם, אני סבור שבמקרה זה קיימות מספר נסיבות, שכל אחת ואחת מהן וקל וחומר בהצטברותן מוליכות למסקנה שהשבה במקרה זה תהיה בלתי צודקת:

א. התנהגותם ותום ליבם של הצדדים: אין מחלוקת שהנציגות לא הייתה מודעת לטעות שנעשתה בעניין חישוב דמי החזקה עד לשנת 2021 אז נודע לה על הטעות ומיד ביצעה תיקון של התחשיב. עד אז, התובע – לדבריו – סמך על הנציגות ולא התריע בפניה על הטעות שבדין, וזאת על אף שהוא עו"ד במקצועו. במצב דברים זה, ובהינתן כי התובע "נזכר" לתבוע את ההשבה רק לאחר תיקון הטעות ומבלי שנטען כי ביקש לשנות את צורת החישוב ולא נענה, אני סבור שתום ליבה של הנציגות גובר על תום ליבו של הנתבע וממילא המטוטלת נעה לכיוון היעדר השבה בנסיבות הקיימות.

ב. שינוי מצב לרעה: כאמור, לאורך השנים הנציגות גבתה את דמי החזקה בהתאם לתחשיב שנעשה (על פי מספר חדרי הדירה). בינתיים, הנציגות הוציאה הוצאות על סמך הכספים ששולמו לה כשהיא יודעת שהיא אמורה לקבל מהתובע (ומיתר בעלי הדירות) את התשלום הקבוע מידי חודש בחודשו וכאשר לא נטען כלפי הנציגות כי הגבייה נעשתה שלא בתום לב – הרי ששינוי מצבה של הנציגות לרעה מטה גם כן את הכף לכך שיש לפטור אותה מהשבה **(דיני עשיית עושר ולא במשפט, בעמ' 1388-1389, וראו דוגמה קרובה לענייננו בעמ' 1380)**.

ג. שיהוי: מאחר שהנתבע הגיש תביעתו במסגרת תביעה שכנגד לאחר שהנציגות הגישה נגדו תביעה כספית על כספים שלא שולמו לה; הואיל והתובע לא התריע בזמן אמת על הטעות והמשיך לשלם את כספי החזקה ובינתיים הנציגות שינתה את מצבה והוציאה את אותם כספים שגבתה, הרי שגם רכיב השיהוי – הגם שלעצמו אינו מאיין את חובת ההשבה, מצטרף לשיקולים דלעיל ומחזק אותם **(דיני עשיית עושר ולא במשפט, בעמ' 1393-1396; עניין עמרן, בעמ' 744)**.

19. כללו של דבר, שהמקרה הנדון שלפנינו הוא אחד מהמקרים המיוחדים בהם מיושמים שיקולי צדק ויושר המבוססים על תום ליבם של הצדדים, הסתמכות של הנציגות על הכספים שקיבלה ומנגד השיהוי שבתביעה, אשר מורים על פטור מהשבה. סבורני כי בכך מתקיימים הנסיבות המקנות לערכאה הדיונית את הסמכות למתן פטור מהשבה על מנת "לעשות צדק יחסי בין הצדדים, מקום שחיובו של הנתבע בהשבה מלאה או חלקית עלול לגרום עול גדול מזה שייגרם לתובע, אם יופטר הנתבע מהשבה מלאה או חלקית" (עניין ארד, בפסקה 56). [במאמר מוסגר: המקרה שלפנינו שונה מהנדון בע"א 546/04 עיריית ירושלים נ' שירותי בריאות כללית (20.8.2009) אליו הפנו התובעים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/435/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שם הורה בית המשפט העליון על השבת כספי גבייה שגבתה עיריית ירושלים שלא כדין, שכן במקרה שם התנהגות הרשות (הזוכה) וכן עקרונות של שלטון החוק ושיקולים מתחום המשפט הציבורי – שאינם חלים בענייננו - היטו את הכף להשבה].

20. אשר על כן, ולא בכדי, בשורה של פסקי דין נקבע, כדבר פשוט, שבעל דירה ששילם לאורך השנים על הוצאות הבית המשותף בהתאם לנוהג שבבית המשותף, על אף שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק או ששונה מזה שנקבע בתקנון המוסכם שחל על הבית, אינו יכול לדרוש השבה רטרואקטיבית של כספים ששולמו על ידו בהסכמה (ראו: ע"א (מחוזי ת"א) 2180/02 **שר שלום שירן נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בלקינד 1 תל אביב** (28.4.2023); תיק (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 580/11 **נציגות הבית המשותף רחוב משמר הירדן 35 תל אביב נ' אנולה גורפינקל**, בעמ' 7 (29.08.2012); תיק (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 231/12 **לב הגבעה ניהול ותחזוקה בע"מ נ' כריכית לביא בע"מ**, בפסקאות 85-86 (23.2.2023)). יפים לענייננו דבריו של בית המשפט בע"א (מחוזי חיפה) 1688/00 **נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' בלהה (בילי) ברוך ואח'**, בפסקה 20 (4.3.2002) כלהלן:

"כאמור, המפקחת קבעה כי החישוב על-פי הוראותיה ייעשה לגבי המשיבים החל מיום 1.1.2002. המפקחת נימקה החלטתה זאת כדלקמן:

'אף זאת, בהתחשב במורכבותו של הבית המשותף הנדון מחד גיסא, והזמן במהלכו שלמו בעלי הדירות בפועל עפ"י הסדר גביה אחיד, ממנו הם מבקשים לשנות, כאן, מאידך גיסא, סביר כי שינוי מההסדר האמור לא ייכנס לתוקף לאלתר, אלא יתן בידי הנציגות שהות לבחינה מחודשת של עמדת כל יתר בעלי הדירות שאינם צדדים להליך כאן'.

אני מסכימה לקביעה זו של המפקחת שאין לחייב את הנציגות להחזיר לכל אחד מבעלי הדירות ששילם לפי 'השיטה השוויונית' כפי שנקבעה על-ידי האסיפה להחזיר לו עבור התקופה בה שילם ביתר. יש לראותו כמי שהסכים לקביעה זאת כל עוד שילם על-פיה. התשלום מהווה ראיה על הסכמתו לשלם ומצג כלפי הנציגות ויתר בעלי הדירות שהוא הסכים לשיטת התשלום, מצג עליו התבססה הנציגות בתכנון הוצאותיה. כל אחד מהמשיבים שסירב לשלם ולא שילם או ששילם רק חלק מההוצאות בטענה שזהו החלק שעליו לשלם על-פי שיטת החישוב היחסי, אין לגבות ממנו את ההפרש על-פי השיטה השוויונית אלא על-פי השיטה של החישוב היחסי של השטחים. סבורה אני שהנחיה זאת נותנת בידי הנציגות כלים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/435/2022

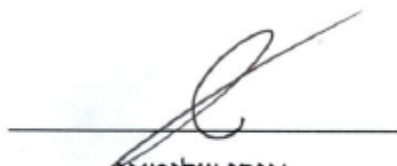
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כיצד לקבוע את המגיע מכל אחד מהמשיבים ואין צורך שניכנס לחישוב פרטני של מהו הסכום שיש לגבות מכל אחד מהמשיבים".

21. מנגד, התובע סומך ידו על פסק דינה של המפקחת על רישום מקרקעין (ב"ש) בתיק 73/2016 **חברה לניהול קניין לב אשקלון נ' טורקשילי** (8.1.2019) שם הורתה המפקחת על השבת כספים על דרך של קיזוז. ואולם, עיון בפסק הדין מראה כי באותו מקרה חלה טעות חשבונאית על ידי התובעת (חברת ניהול) ובניגוד לתחשיב שנקבע בין הצדדים. משכך, אין הנדון דומה למקרה שלפנינו בו הטעות שנעשתה על יד הנציגות היא טעות שבדין שאושרה בהתנהגות בעלי הדירות לאורך השנים. מאותו טעם יש גם לדחות את ההקבלה שעשה התובע מפסק דינו של בית משפט השלום בת.א. (נת') 11929-05-17 **א.ד.מ. ניהול ואחזקת מבנים בע"מ נ' נטע חניוניס בע"מ** (פורסם בנבו, 9.11.2019) שכן באותו מקרה ההפחתה ביתרת החוב בגין גבית יתר נעשתה על סמך הסכם חוזי בין הצדדים שהופר על ידי חברת הניהול ולא בשל טעות בדיון כבענייננו.

22. אשר על כן ונוכח הנימוקים לעיל, אני סבור שדין התביעה להשבת כספים שנגבו ביתר בשל טענות בגביית דמי ההוצאות על תחזוקת הבית המשותף שלא על פי הדין – להידחות. התובעים יישאו בהוצאות הנתבעת בגין תביעה זו בסך 2,000 ש"ח שישולמו לנתבעת תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, ב' סיון תשפ"ג (22 מאי 2023) בהעדר. עותק יישלח על ידי המזכירות.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון